رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٥٠٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٦٥٦ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٣٠هـ

المَوضُوعَات

خدمة عسكرية - ضباط - الفصل من دورة التأهيل العسكري - المختص في فصل طلاب الكليات العسكرية - عيب عدم الاختصاص - أركان القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية المتضمن إلغاء دورة التأهيل العسكري المرشح لها - تضمن نظام الكليات العسكرية حالات فصل الطالب وأن يكون بقرار من مجلس الكلية - الثابت أن فصل المدعي من الكلية تم من قبل قائد الكلية وليس من مجلس الكلية؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى صادراً من غير مختص - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَنَدُ الحُكمِ

- المادتان (١٠، ٣٤) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٣هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفة دعوى تضمنت بأنه تم قبوله قبولاً نهائياً في دورة الضباط الجامعيين (٤٨)

بكلية الملك عبدالعزيز الحربية بوزارة الدفاع بعد اجتيازه الفحص الطبي واللياقي والأكاديمي، وحضر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ، وتواجد مع زملائه وتعرض لإصابة عرضية في مفصل القدم، وبعد مرور أسبوعين داخل الكلية تم منعه من حضور المحاضرات التعليمية بالكلية رغم قدرته على الحضور حرصاً على مواصلة الدورة، بالرغم من التزامه التام بالواجبات داخل الدورة من الحضور الصباحي والمسائي وأداء الفروض الخمس جماعة والمحاضرات الدينية مع زملائه بالكلية، وتم بعد ذلك فصله من الدورة واستبعاده منها كلياً، رغم أن الإصابة عرضية ولا تعيقه عن الخدمة العسكرية، وحسب نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٦) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٣هـ، حيث نصت المادة (٣٤) من نظام الكليات العسكرية على أسباب الفصل وجاء في الفقرة (د) الآتي: "إذا تخلف الطالب مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية"، وحيث إن المادة لا تنطبق بشروطها على حالته حيث إنه لم يتغيب عن الحضور بل تفاجأ بالفصل من الدورة، ولديه عذر طبي من المستشفى العسكري يفيد بأن الإصابة عرضية ولا تعيق عن الخدمة العسكرية، ولديه القدرة على أداء التمارين الميدانية، وقد تظلم من القرار للقوات البرية بالمعاملة رقم (٢٠٠٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ، ولكلية الملك عبدالعزيز الحربية بالمعاملة رقم (٢٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢هـ، ويطلب إلغاء قرار قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية رقم (١٣٥٠/١/٢١/٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦هـ المتضمن إلغاء دورة التأهيل العسكري

للجامعيين له رقم (٤٨) حيث بدأت بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢١هـ. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وباطلاع ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية تضمنت: أنه من حيث الاختصاص؛ فقد نصت المادة السابعة من نظام خدمة الضباط على أن: "يتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية؛ اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران"، وحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٠٦/٨/١٩هـ بأن يكون تأهيل الطلبة الجامعيين تحت إشراف الكلية، كما نصت المادة (١٠) من نظام الكليات العسكرية على أن: "قائد الكلية يتولى جميع شؤون الكلية الإدارية والمالية والتعليمية وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويصدر الأوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية"، فبناءً على ذلك أصدر قائد الكلية قراره بإلغاء دورة المدعي، وذلك بسبب حصوله خلال الدورة على استراحات مرضية تمنعه من إكمال منهج التدريب الخاص بدورة التأهيل، ومنها تدريب المشاة واللياقة والتمارين الميدانية التي تعد جزءاً من متطلبات الحصول على شهادة التخرج بنجاح، وحيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤١٨/٤/٨هـ على ألا يرفع بطلب تعيينهم إلا مسؤولية الجهة (المدعى عليها) عند الرفع بطلب تعيينهم، كما أن استمرار المدعي في الدورة يعتبر مخالف لمهام الكلية الواردة في المادة (٣) من نظام الكليات العسكرية التي نصت على أن: "تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم

وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً في حقل تخصصه"، وهي الغاية التي يتوخى القرار تحقيقها والتي لا يجوز منع الجهة الإدارية من إصداره، ومن ثم الرفع بطلب تعيين ضابط لم يحصل على دورة التأهيل بنجاح، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى. وباطلاع المدعي على إجابة المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية تضمنت: أنه تم الاطلاع على قرار الفصل حيث تبين بأن صدور القرار قبل انعقاد الدورة، حيث تم فصله من الكلية بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦هـ، لا سيما تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١هـ، وتم تبليغه بالفصل بتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، وهو تاريخ استبعاده، وليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن قائد الكلية يستمد صلاحياته المطلقة ومنها ما صدر عنه قرار الفصل محل هذه الدعوى من المادة (١٠) من نظام الكليات العسكرية، ويدحض هذا القول ما نصت عليه المادة (٣٤) من نفس النظام والمتضمنة حالات الفصل، وقد جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها إلا بمسوغ نظامي وهذا ما لا يتوفر في محل هذه الدعوى، وبالنظر على ما استندت عليه الجهة الإدارية المادة (١٠) من نظام الكليات العسكرية لا نجد فيها ما يخوله من إلغاء دورة الضباط الجامعيين، ولا يوجد مستند نظامي لقيام قائد الكلية بهذا الحق، حيث ما جاء في المادة ما هو إلا تنفيذ خطط المجلس الأعلى للكلية حسب ما ورد في الاختصاص في المادة (٨) من نفس النظام؛ وعليه فإن التعويل على هذه المادة ومنحه صلاحيات غير منصوص عليها في النظام يجعل قرار الفصل معيباً وغير نظامي، كما أن من سلامة القرار أن يكون مسبباً ومؤيداً بالوثائق الرسمية،

وهي المادة المنصوص عليها في نظام الكليات العسكرية (٣٤) من النظام؛ وبالتالي فإن قرار الإدارة معيباً؛ لعدم قيامه على سبب مستمد من النظام أو مخول منه، وصدر تقرير طبي معتمد بتاريخ ١٤٤٢/٦/٤هـ من مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة يفيد بقدرة الطالب التامة على أداء كامل التمارين الرياضية والعسكرية، وهذا دليل قاطع يدحض ما توجهت إليه الإدارة من قيامها بفصل الطالب معللة بعدم لياقته الطبية. بناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسبَاب

لما كان المدعي أقام هذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء قرار قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية رقم (١٣٥٠/١/٢١/٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦هـ المتضمن إلغاء دورة التأهيل العسكري للجامعيين له برقم (٤٨)؛ عليه فإن الدعوى تكون حينئذٍ داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فالثابت أن القرار المتظلم منه صدر في تاريخ ١٤٤٢/٤/١٦هـ، وتبلغ به المدعي في تاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، وتظلم للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ، ثم أقام المدعي دعواه في تاريخ ١٤٤٢/٧/٦هـ؛ فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً وفقاً

للفقرة (٤) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ حيث نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم". وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن من مقتضيات مبدأ المشروعية وقواعد القضاء الإداري أن تتوافر في القرار جميع الأركان الخاصة به وأن لا يشوبه عيب من عيوب القرار الإداري لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ولما كان من المبادئ المسلمة في فقه القضاء الإداري أنه وإن كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها وأن لها الحرية المطلقة في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون هذا القرار مشروعاً موافقاً للنظام، ولما كان القرار الإداري يقوم على أركانٍ خمسة هي: الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، ولما كانت الجهة الإدارية ملزمة بالتزام النظام الذي رسمه المنظم، فإذا خالفت النظام -ولو كانت حسنة النية- أصبحت قراراتها معيبة حرية بالإلغاء. وبما

أن القرار محل الطعن صدر من قائد الكلية بصفته قائد كلية بسبب أن المدعي أخذ إجازات مرضية تمنعه من الاستمرار واجتياز الدورة، وبما أن المادة (٣٤) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٣هـ نصت على أنه: "يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية لأي سبب من الأسباب التالية مؤيداً بالوثائق الرسمية: أ-عدم اللياقة الطبية خلال مدة الدراسة. ب-عند رسوب الطالب سنتين متتاليتين خلال سنوات الدراسة. ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة ثالثة لطالب المرحلة النهائية، ولا تحتسب من سنوات الرسوب السنة التي تخلف فيها الطالب عن الامتحان النهائي لعذر يقره مجلس الكلية. ج-إذا ثبت عدم صلاحيته كضابط لضعف كفاءته وشخصيته بناءً على التقارير الواردة من قادته بالتسلسل القيادي. د-إذا تخلف الطالب مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية. هـ-إذا قدم الطالب طلباً بإعفائه من مواصلة دراسته لعذر يقبله مجلس الكلية. و-إذا فقد الطالب أحد شروط القبول المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا النظام أثناء مدة دراسته. ز-أي سبب آخر يقره المجلس الأعلى"، وبما أن المادة سالفة الذكر بينت السلطة التي لها الحق في فصل المدعي أثناء تأديته الدورة لإعداد الضباط، وأنه ليس لقائد الكلية هذه الصلاحية في فصل أي طالب إلا بموجب ما أملاه عليه المنظم، وبما أنه والحالة الواقعة أن المدعي قد فصل بموجب قرار قائد الكلية؛ فإن القرار قد شابه عيب من عيوب القرار مما يستلزم معه إلغاءه. ولا ينال مما ذكر بأن لقائد الكلية حق الفصل بموجب المادة (١٠) من نظام الكلية

العسكرية والتي نصت على أن: "قائد الكلية يتولى جميع شؤون الكلية الإدارية والمالية والتعليمية، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويصدر الأوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية ويتم تعيينه وتحديد صلاحياته بقرار من الوزير"؛ فإن اختصاصه منوط بما جاء في هذه المادة ولا يتجاوزه إلا بمستند نظامي. وبما أنه والحالة هذه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلغاء القرار.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية رقم (١٣٥٠/١/٢١/٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦هـ المتضمن إلغاء دورة التأهيل العسكري للجامعيين رقم (٤٨) للمدعي (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.